

1500531-58.2021.8.26.0363

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fabio Rodrigues Fazuoli

Comarca: Mogi-Mirim

Foro: Foro de Mogi Mirim

Vara: 3ª Vara

Data de Disponibilização: 05/08/2022

... Comarca, trazia consigo para fins de tráfico 02 porções de cocaína, bem como guardava e mantinha em depósito também para fins de tráfico outras 08 porções cocaína, substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Recebida a denúncia e aditamento de fls. 145/146 a fls. 147. Defesa prévia a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mogi-Mirim

Foro de Mogi Mirim

3ª Vara

Av. Coronel Venancio Ferreira Alves Adorno, 60, Mogi-Mirim - SP - cep 13800-290

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500531-58.2021.8.26.0363 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500531-58.2021.8.26.0363

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

MARCIO GOMES DE SOUZA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fabio Rodrigues Fazuoli

VISTOS.

MARCIO GOMES DE SOUZA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, caput c.c. artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/06, porque no dia 30 de abril de 2021, nesta Comarca, trazia consigo para fins de tráfico 02 porções de cocaína, bem como guardava e mantinha em depósito também para fins de tráfico outras 08 porções cocaína, substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Recebida a denúncia e aditamento de fls. 145/146 a fls. 147. Defesa prévia a fls. 160. Foram ouvidas testemunhas e o réu foi interrogado.

Em memoriais de fls. 186/191, o Ministério Público analisa a prova produzida para pugnar pela desclassificação.

A fls. 207/208 a Defesa pede a desclassificação, compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão, fixação do valor de multa em seu patamar mínimo e condenação em prestação de serviços a comunidade.

É o relatório.

DECIDO.

A ação é parcialmente procedente.

A materialidade do crime está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante de fls. 01/14, pelo boletim de ocorrência de fls. 06/07, pelo auto de exibição e apreensão de fls. 08/09, pelo auto de constatação preliminar de fls. 10/11, pelo laudo positivo de fls. 123/125 e 133/135, que constatou tratar-se de droga, bem como pela prova oral colhida.

É caso de desclassificação.

A testemunha Nilton esclareceu que estavam em patrulhamento pelo local dos fatos, que já é conhecido como ponto de venda de drogas. Com o réu havia R\$ 130,00 em notas variadas e 02 flaconetes com cocaína. Ele confirmou a posse da droga e que a dispensou ao ver a viatura. No entorno, encontraram mais 08 unidades de cocaína idêntica às que estavam com ele. Os cães encontraram mais 06 de pedras de crack. O acusado costuma ser visto pelo local dos fatos.

Isso foi confirmado pelo quando declarado pelo GM Ramon, segundo o qual estavam em patrulhamento pelo local dos fatos, que já é conhecido como ponto de venda de drogas. Com o réu havia R\$ 130,00 em notas variadas e 02 pinos de cocaína. No entorno, encontraram mais 08 unidades de cocaína idêntica às que estavam com ele. Os cães encontraram mais 06 de pedras de crack. O acusado costuma ser visto pelo local dos fatos. Acredita que o réu estava sozinho no momento da abordagem.

Diante do quadro apresentado, sopesando os depoimentos e versões dadas em interrogatório, há dúvidas se realmente houve a traficância e, havendo dúvida, deve-se desclassificar o crime para a conduta prevista no artigo 28, da Lei 11.343/06, até porque não há maiores elementos para configurar a traficância. Não ficou suficientemente comprovada a intenção de venda da droga. Por outro lado, não é caso de simples improcedência, pois inegável que a droga era do réu e destinava-se, no mínimo, a seu consumo.

E isso, somado aos demais elementos dos autos, é o suficiente para sua condenação por porte de droga para uso próprio, não sendo de se admitir a tese de insignificância ou autolesão. Basta ver a jurisprudência abaixo que trata do assunto no tema do crime de uso.

"Quanto ao princípio da insignificância, em que pesem opiniões em sentido contrário, o certo é que o nosso ordenamento jurídico não inseriu tal princípio na legislação penal vigente. Não tendo o direito pátrio previsto a aplicação do 'princípio da insignificância' ou da 'teoria da bagatela', impossível seu reconhecimento.

Tem decidido este Egrégio Tribunal: "O nosso ordenamento jurídico ainda não acatou a teoria da bagatela ou da insignificância, não tendo, por isso, o ínfimo valor do bem ou do prejuízo qualquer influência na configuração do crime" (RJD 27/66).

E não há que se falar em ofensa ao princípio da alteridade ou transcendentalidade, visto que o objeto jurídico tutelado do crime de porte de entorpecente para uso próprio é a saúde pública e não a integridade física ou saúde psíquica do agente. Nesse sentido: "É texto expresso em lei de que o porte de tóxico, embora para uso próprio, é crime (art. 16 da Lei 6368/76), não se podendo admitir tese de que consiste em autolesão, se o legislador quis punir este ato, entendendo-o altamente maléfico, não apenas ao usuário, mas à própria saúde pública, além de considerá-lo nocivo à sociedade pelos inconvenientes que acarreta" (TJRJ - AC 782/88 - Rei. Antônio Carlos Amorim - Rev. de Direito do TJRJ 6/297)". (TJSP, Apelação criminal sem revisor nº 1.132.977.3/9-00, 8ª Câmara do 4º Grupo da Seção Criminal, voto nº 3672, Des. Rel. Louri Barbiero, v.u.).

É caso, pois, de condenação pelo crime do artigo 28 da lei 11.343/06.

Passo a dosimetria da pena.

Atendendo as circunstâncias, os antecedentes do acusado, a quantidade de droga, o local em que a droga foi apreendida, as consequências do crime, bem como os demais elementos norteadores do artigo 59 do Código Penal, fixo-lhe as penas base em 06 meses de prestação de serviços à comunidade, nos limites previstos no parágrafo 5º do art. 28 da lei especial, fixado pelo juízo das execuções criminais, na fase devida.

A agravante da reincidência (processo 0010549-62.2014.8.026.0363, fls. 53/59) compensa-se com a atenuante da confissão.

Não há causas de aumento ou diminuição.

Não é caso de aplicação de simples imposição de advertência sobre o uso de drogas, até mesmo porque ressalto que, in casu, inócua seria somente a advertência ou medida mais branda que a ora imposta. Não há causas de aumento ou diminuição a serem consideradas.

Posto isto, julgo PROCEDENTE a ação penal que a justiça pública move contra MARCIO GOMES DE SOUZA, para com fundamento no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, CONDENÁ-LO a uma pena de 06 meses de prestação de serviços à comunidade nos limites dos parágrafos 2º e 5º.

Com o trânsito, resta autorizada a destruição do entorpecente, nos termos previstos em lei, remetendo-se auto competente, se o caso.

Concedo ao réu o direito de apelar em liberdade.

Transitado em julgado, lance-se-lhe o nome no Rol dos Culpados.

Custas na forma da lei.

Comunique-se a Justiça Eleitoral, se o caso.

Caso não haja recurso de qualquer das partes, tornem conclusos para extinção da punibilidade.

P. R. I. C.

Mogi Mirim, 05 de agosto de 2022.

FÁBIO RODRIGUES FAZUOLI
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA